

נספח לשטר משכון / תנאים נוספים לשטר משכנתא

הסכמה לויתור על זכויות מגורים

דירת מגורים ברח' כליל החורש 9, דירה 37, ביישוב עפולה, הבנוי על גבי המקרקעין הידועים כגוש 19592 חלקה 144 (מגרש 1), אשר הזכויות בגינו רשומות בספרי החברה המשכנת גשם הירדן נהריה בע"מ ח.פ. 515869469.

אנו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי סעיף 38(א) ו-38(ב) ו-39 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 וסעי' 86 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980 מוקנית לבעל נכס המפונה מדירתו זכות לקבלת דיור חלופי ו/או דיירות מוגנת (להלן: "הזכות המוקנית"), אלא אם וויתר עליה במפורש.

בהתאם הננו מוותרים על כל זכות, אם הייתה לנו, לדיור חלופי ו/או דיירות מוגנת ו/או פיצוי חלף דיור חלופי ו/או דיירות מוגנת. ידוע לנו כי וויתור זה עמוד בבסיס הסכמת החברה להעמיד לנו את ההלוואה.

בהתאם, ידוע לנו כי במקרה שנפר את הסכם ההלוואה (בין היתר במקרה שלא ישולמו תשלומי החזר ההלוואה על פי הסכם ההלוואה), יהיה עלינו ועל בני משפחתנו וכל מי שמגורר בדירה מטעמנו לפנות את הדירה, והחברה תוכל למכור אותה. אנו מבינים כי במקרה כזה אנו עלולים למצוא את עצמנו ואת משפחתנו ללא קורת גג, ללא כל סידור חלופי למגורים, וללא כל פיצוי בגין כך.

על אף האמור לעיל, הובא לידיעתנו כי בהתאם לסעיף 38(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, אם נוכחי שאין בידינו ו/או בידי בני משפחתנו הגרים עמנו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, הרי שיהיה ראש ההוצאה לפועל מוסמך לפסוק לנו פיצוי כספי חלף דיור חלופי ו/או דיירות מוגנת לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים (ובנסיבות מיוחדות אף מעבר ל 18 חודשים). פיצוי כאמור, ככל שייקבע, יחשב כחלק מהוצאות הליכי הכינוס הנכסים, אשר יחולו על הלווה ו/או הערב ו/או הממשכן. במסגרת ההליכים המשפטיים תהיה החברה זכאית, לפי שיקול דעתה, לטעון כנגד פסיקת הפיצוי כאמור בכלל ו/או לגבי היקפו.

מוסכם עלינו כי ככל שייפסק כי הננו זכאים לדיור חלופי/פיצוי חלף דיור תוכל החברה לבחור לפי שיקול דעתה להעניק לנו אפשרות להשייך נוספת בדירה או לפנות אותנו לדיור חלופי או לתת לנו פיצוי כספי חלף דיור חלופי. כמו כן הובא לידיעתנו כי כל שננקוט בהליכים אשר יידחו על ידי ראש ההוצאה לפועל או בית המשפט, אך הנקיטה בהליכים אלה תביע לעיכוב הפינוי שלנו מהדירה, תהיה החברה רשאית לטעון כי התקופה בה התנהלו ההליכים הנ"ל, תחשב כתקופת הדיור החלופי ותקוזה מתקופת הדיור החלופי או מהפיצוי בגין הדיור החלופי לה נהיה זכאים, אם נהיה זכאים.

אנו מתחייבים כי אנו וכל מי שמחזיק בנכס מטעמנו, נפנה את הנכס במקרה של מימוש הנכס על ידי החברה, כפי שיורה לנו ראש ההוצאה לפועל ועם דרישת החברה.

אנו מאשרים כי האמור לעיל הוסבר לנו בשפה ברורה ומובנת לנו וברור לנו כי אם נפר את תנאי הסכם ההלוואה תוכל החברה לפנותנו מהדירה ללא מתן דיור חלופי ו/או פיצוי.

אזולאי ג'אן חנן

אזולאי הילה

אני עו"ד _____ ת.ז. _____ מ.ר. _____ מאשר כי ביום _____ חתמו ה"ה: **אזולאי ג'אן חנן ת.ז. 302347471 ואזולאי הילה ת.ז. 066567991**, בפניי וכי זיהיתי אותם באמצעות תעודת זהות שלהם והסברתי לו את מהות המסמך עליו הם חותמים והם הבינו את מהותו ותוכנו.

עו"ד, _____